

ATPL EASA STUDY GUIDE | 010 - DERECHO AÉREO

Chapter 24: Seguridad e Interferencia Ilícita (Anexo 17)

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 483-492) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ESTRUCTURA DE SEGURIDAD Y ZONA RESTRINGIDA (ZRS)

El Anexo 17 establece normas y métodos recomendados para salvaguardar la aviación civil internacional contra actos de interferencia ilícita. Cada Estado designa una autoridad competente de seguridad aeroportuaria:

- Zona Restringida de Seguridad (ZRS / SRA): Área de la zona de operaciones cuyo acceso está sujeto a control riguroso de seguridad (embarque, clasificación de equipajes, plataformas). Se inspecciona al 100% de personas y vehículos.
- Inspección del 100% del Equipaje de Bodega: Todo el equipaje de bodega destinado a vuelos comerciales debe someterse a inspección previa antes de ser cargado en el avión.
- Puerta Blindada de Cabina de Pilotaje: En aviones de transporte comercial con MTOM > 54.000 kg o con más de 19 plazas de pasajeros, la puerta de acceso a la cabina de pilotaje debe ser blindada, bloqueable desde el interior y resistente a proyectiles de armas ligeras y metralla de granada.

2. CLASIFICACIÓN DE NIVELES DE AMENAZA DE PASAJEROS (DOC 9811)

- Nivel 1: Conducta Conflictiva Verbal: Insultos, negativa a acatar instrucciones de seguridad de la tripulación, alteraciones del orden sin contacto físico.
- Nivel 2: Conducta Físicamente Violenta: Empujones, agresiones físicas leves a tripulantes o pasajeros, daños materiales en cabina.
- Nivel 3: Conducta con Riesgo Vital Inminente: Exhibición o amenaza de armas, amenazas creíbles de artefactos explosivos, agresión física grave.
- Nivel 4: Intento o Acceso Efectivo a Cabina de Pilotaje: Fuerza o intento de forzar la puerta de la cabina, intento de secuestro, sabotaje grave.

3. AGENTES DE SEGURIDAD EN VUELO (IFSO / SKY MARSHALS)

El despliegue de escoltas de seguridad armados a bordo se rige por acuerdos bilaterales específicos entre los Estados afectados. El Comandante de la aeronave mantiene siempre la autoridad suprema del vuelo, pero el agente opera armado conforme a su marco legal nacional asignado.

4. AGENTES ACREDITADOS Y CADENA SEGURA DE CARGA

Un Agente Acreditado (Regulated Agent) es una empresa de transporte o entidad que aplica controles de seguridad homologados por la autoridad estatal. La carga aérea que proviene de un agente acreditado o expedidor conocido mantiene su cadena de custodia segura y puede embarcarse sin inspecciones redundantes.

5. CONVENIOS INTERNACIONALES DE SEGURIDAD AÉREA

- Convenio de Tokio (1963): Primer tratado sobre infracciones a bordo; otorga facultades de detención y orden al comandante.
- Convenio de La Haya (1970): Represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (secuestro aéreo); tipifica penas severas.

- Convenio de Montreal (1971): Represión de actos ilícitos contra la seguridad (bombas, sabotajes y daños a instalaciones).

6. PREGUNTAS OFICIALES AVIATIONEXAM (CON EXPLICACIÓN OFICIAL)

Pregunta 1: Exigencia de Puerta Blindada de Cabina de Pilotaje

¿Qué aeronaves de transporte de pasajeros deben disponer preceptivamente de puerta blindada y bloqueable de acceso a cabina?

- [A]: Todos los aviones comerciales sin excepción.
- [B]: Aviones con MTOM superior a 5.700 kg.
- [C]: Aviones de pasajeros con MTOM > 54.000 kg o con más de 19 asientos de pasajeros.
- [D]: Únicamente reactores de largo radio.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [C]. La normativa del Anexo 6 y Anexo 17 impone puerta blindada y resistente a armas ligeras en aviones de más de 54.000 kg o más de 19 plazas.

Pregunta 2: Nivel de Amenaza por Intento de Acceso a Cabina

¿A qué nivel de amenaza corresponde un intento de forzar la entrada a la cabina de pilotaje según el Doc 9811 de la OACI?

- [A]: Nivel 1.
- [B]: Nivel 2.
- [C]: Nivel 3.
- [D]: Nivel 4.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [D]. El Nivel 4 es el grado máximo de peligro, reservado para intentos o asaltos consumados contra la cabina.

Pregunta 3: Código Transpondedor en Interferencia Ilícita

¿Qué código SSR debe seleccionarse de inmediato en el transpondedor en caso de secuestro o interferencia ilícita?

- [A]: 7000.
- [B]: 7500.
- [C]: 7600.
- [D]: 7700.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El código 7500 transmite de manera discreta al control que la aeronave está sufriendo interferencia ilícita.

Pregunta 4: Marco Legal de los Agentes de Seguridad Armados a Bordo (IFSO)

¿Cuál es el requisito preceptivo para que operen agentes armados (Sky Marshals) en vuelos comerciales internacionales?

- [A]: Autorización unilateral de la aerolínea operadora.
- [B]: Acuerdo bilateral explícito entre el Estado del explotador y el Estado de destino.

- [C]: Están terminantemente prohibidos por la OACI.
- [D]: Obligatorios en vuelos superiores a 6 horas.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. El Anexo 17 subordina el despliegue de personal armado de seguridad a la existencia de un convenio bilateral formal entre los Estados involucrados.

Pregunta 5: Definición de Agente Acreditado de Carga Aérea

¿Qué es un 'Agente Acreditado' (Regulated Agent) en la seguridad de la carga aérea?

- [A]: Un funcionario policial destinado en la aduana.
- [B]: Una entidad o transportista homologado que aplica controles de seguridad validados por la autoridad competente.
- [C]: Un intermediario de ventas de billetes.
- [D]: Un inspector oficial de EASA.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Un Agente Acreditado es un expedidor o transitario acreditado que garantiza la custodia segura e inspección previa de mercancías.

Pregunta 6: Primer Convenio sobre Actos Delictivos a Bordo

¿Qué tratado internacional reguló por primera vez los poderes del comandante sobre delitos cometidos a bordo?

- [A]: Convenio de Tokio de 1963.
- [B]: Convenio de La Haya de 1970.
- [C]: Convenio de Montreal de 1971.
- [D]: Convenio de Varsovia de 1929.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [A]. El Convenio de Tokio de 1963 fijó los poderes jurídicos del comandante sobre delitos y actos a bordo en espacio internacional.

Pregunta 7: Objeto Central del Convenio de Montreal de 1971

¿Qué ámbito específico de seguridad reprime el Convenio de Montreal de 1971?

- [A]: Las tarifas y compensaciones por retrasos de vuelos.
- [B]: Los actos ilícitos contra la seguridad civil, tales como colocación de bombas y sabotaje de instalaciones.
- [C]: El secuestro y apoderamiento ilícito de aeronaves en vuelo.
- [D]: La responsabilidad civil por accidentes con terceros en superficie.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

CORRECTA: [B]. Montreal 1971 castiga los atentados, colocación de artefactos destructivos y sabotajes contra aeronaves o instalaciones aeronáuticas.